

▶ 最低賃金の引き上げが図られる

これまで、経済財政諮問会議、一億総活躍会議、働き方改革実現会議などで、安倍晋三総理は賃金の引き上げを要請してきました。経済団体もその必要性は共有し、労使交渉の結果、賃金引き上げが実現しています。

さらに最低賃金法に基づき、地域別、産業別に定められる最低賃金も底上げが図られています。

地域別最低賃金は、毎年、中央最低賃金審議会が改定のための引き上げ額の目安を提示し、都道府県の地方最低賃金審議会は、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた改正のための審議を行います。そして、その答申を踏まえて、都道府県労働局長が決定・公示する仕組みとなっています。これは産業や職種にかかわらず適用されます。

▶ 経済好循環を実現するための施策

第1次安倍政権以来、民主党政権、第2次安倍政権に至るまで、賃金水準の底上げを図る方針が続いています。現在は、「年率3%程度を目途として、(中略)全国加重平均が1000円となることを目指す」方針となっています。

平成30(2018)年の地域別最低賃金は、最高が東京の985円、最低が鹿児島島の761円で、全国加重平均は874円です。

最低賃金の引き上げは、アベノミクスが目指す経済好循環の実現のために重要な施策で、今後も大きな経済状況の変化がない限り、継続するものです。比較的賃金が高い産業において、安い労働力を利用するという考え方ではなく、事業の効率化を図り、生産性を上げて、賃金を上げていくという姿勢が求められています。

賃金の引き上げをどうする

労使交渉による引き上げ

毎年、ベースアップの実施と3%程度の賃金引き上げを期待。

最低賃金

最低賃金は、年率3%程度を目途として引き上げ、全国平均1000円を目指す。

地域別最低賃金の全国加重平均額と引き上げ率の推移

年度(平成)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
時間額(円)	687	703	713	730	737	749	764	780	798	823	848	874
対前年度 引き上げ額(円)	14	16	10	17	7	12	15	16	18	25	25	26
対前年度(%)	2.08	2.33	1.42	2.38	0.96	1.63	2.00	2.09	2.31	3.13	3.04	3.07

(資料出所) 厚生労働省発表資料

(注) 1 金額は適用労働者数による全国加重平均である。

2 平成24年、28年の引き上げ額は、全国加重平均の算定に用いる経済センサス等の労働者数の更新による影響分が含まれる。

▶ 雇用型テレワークの適切な運用

テレワークには、雇用関係の下、事業場外で働く「雇用型」と、雇用契約はなく、仕事を受託して自宅などで働く「自営型」があります。

平成28(2016)年で雇用型テレワークの導入企業は13.3%、テレワークをする労働者は7.7%。政府は、令和2(2020)年までに、導入企業を34.5%、労働者を15.4%まで高める目標を設定しています。

雇用型テレワークは、全日だけでなく、部分的に導入する方法もあり、企業による積極的な導入、労働者の活用が期待されます。一方、テレワークには、労働時間の管理や仕事の切り分けの難しさ、長時間労働になりやすいなどの問題点が指摘されています。厚生労働省が公表した「**情報通信技術を活用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン**」を踏まえた適切な運用が必要です。

▶ 自営型テレワークの適切な運用

自営型テレワークは、ネットを通じて仕事を仲介するクラウドソーシングが拡大し、働く人が増加しています。自営型は、労働基準法などの労働法制の適用がなく、報酬額、納期などが不明確、契約が一方向的に打ち切られるなど、契約をめぐるトラブルが発生しています。

このようなトラブルを防止するため、厚生労働省は「**自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン**」を公表し、自営型テレワークの注文主と仲介事業者がそれぞれ遵守すべき事項を示しています。

自営型で働く人は、労働法による保護がないことを認識し、ガイドラインの内容を十分理解して、発注者の対応を確認するなど、トラブルに注意することが重要です。

テレワークの適切な運用のためのガイドライン

雇用型

情報通信技術を活用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

- 労働者のメリット—通勤時間短縮、時間外労働削減、育児・介護との両立等
- 事業者のメリット—業務効率化、遠隔地の人材、育児・介護による離職防止等
- 労働時間の適正な把握のため、中抜け時間、移動時間等の扱い等
- 長時間労働防止のため、メール送付の抑制、システムアクセス制限等

平成30年2月

自営型

自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン

- 注文者が守るべき事項
契約条件明示、契約変更・解除の留意事項、報酬支払い、健康確保等
- 仲介事業者が守るべき事項
募集内容の明示、仲介手数料の明示、個人情報保護、苦情処理、報酬支払等

平成30年2月

▶ 大多数の企業が許容していない

本業がおろそかになる、情報漏えいのリスクがある、競業・利益相反になるなどを理由として、兼業・副業を容認していない企業が現在も多いのが実情です。

兼業・副業は、労働者にとって、新たなスキル・経験の獲得、やりたいことへの挑戦、起業・転職の準備、所得の増加などのメリットがあります。企業にとっては、従業員が社外で知識・スキルを獲得、従業員の自律性・自主性促進、優秀な人材の流出防止などのメリットがあります。

社会全体としても、兼業・副業が、オープンイノベーションや起業の手段として有効であるなど、将来に向けて、労働者の希望に応じて広く兼業・副業を行える環境を整える必要があります。

裁判例では、企業が兼業・副業を制限できるのは、労務提供上の支障になる、企業秘密が漏えいするなどの理由がある場合に限り、一律禁止はできないとしています。

▶ 副業推進の課題と対応

一方で、兼業・副業は、就業時間が長くなる、企業が労働時間や健康状態を把握しにくい、社会・労働保険の適用が兼業・副業を前提にしていないなどの問題があります。

そこで厚生労働省は、兼業・副業の促進と課題への対応

のために、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表しています。

企業は、副業・兼業の意義を理解して就業規則を見直し、認める方向での検討が望めます。その際には、副業・兼業する労働者の健康確保など適切な管理が行われるよう、労働時間や健康状態の把握をすることが必要です。

兼業・副業の普及促進

- 副業を希望する人は年々増加しているが、実際に行っている人は減少傾向。
- 副業を認めていない企業が85.3%と大多数。
- 裁判例では、労働時間以外の時間は基本的には労働者の自由であり、企業が副業を制限できるのは、特段の理由がある場合に限りとしている。

* 労務提供に支障、企業秘密漏洩、信頼関係破壊、競業関係など

副業・兼業の促進に関するガイドライン

- 労働者のメリット スキル・経験、自己実現、収入増加、起業・転職準備
- 事業者のメリット 労働者の自律性、人材確保・流出防止、社外の知識・人脈
- 一律許可制 → 原則認容することとし、申請・届出制
 - * 労務提供に支障ないか、企業秘密漏洩ないか等の確認
 - * 労働時間、健康状態の確認
- 労働者は、各企業のルールを確認、企業とのコミュニケーション、本業と副業の業務量、労働時間、健康状態の自己管理
 - * 始業・終業時刻、勤務時間、健康診断等を記録するツールの活用

平成30年1月策定

留意事項

労働基準法の労働時間規制を潜脱するような形態、合理的な理由なく労働条件を不利益に変更するような形態は認められない。

▶ 現在も残る男女の格差

平成29(2017)年の女性の労働力人口は2937万人、総労働力人口に占める割合は43.7%。潜在的な就業希望者は262万人です。年齢階級別の労働力率は、次第に底が浅くなっているものの、依然30代あたりが低くなるM字型カーブを描きます。女性の管理職も、長期的には上昇しているものの、女性の部長級がいる企業は約16%、課長級がいる企業は約30%など、依然として少ないのが実情です。

また、男女間の賃金格差は、長期的には縮小傾向にありますが、平成29年において、正社員について男性を100とした場合に、75.7にとどまります。

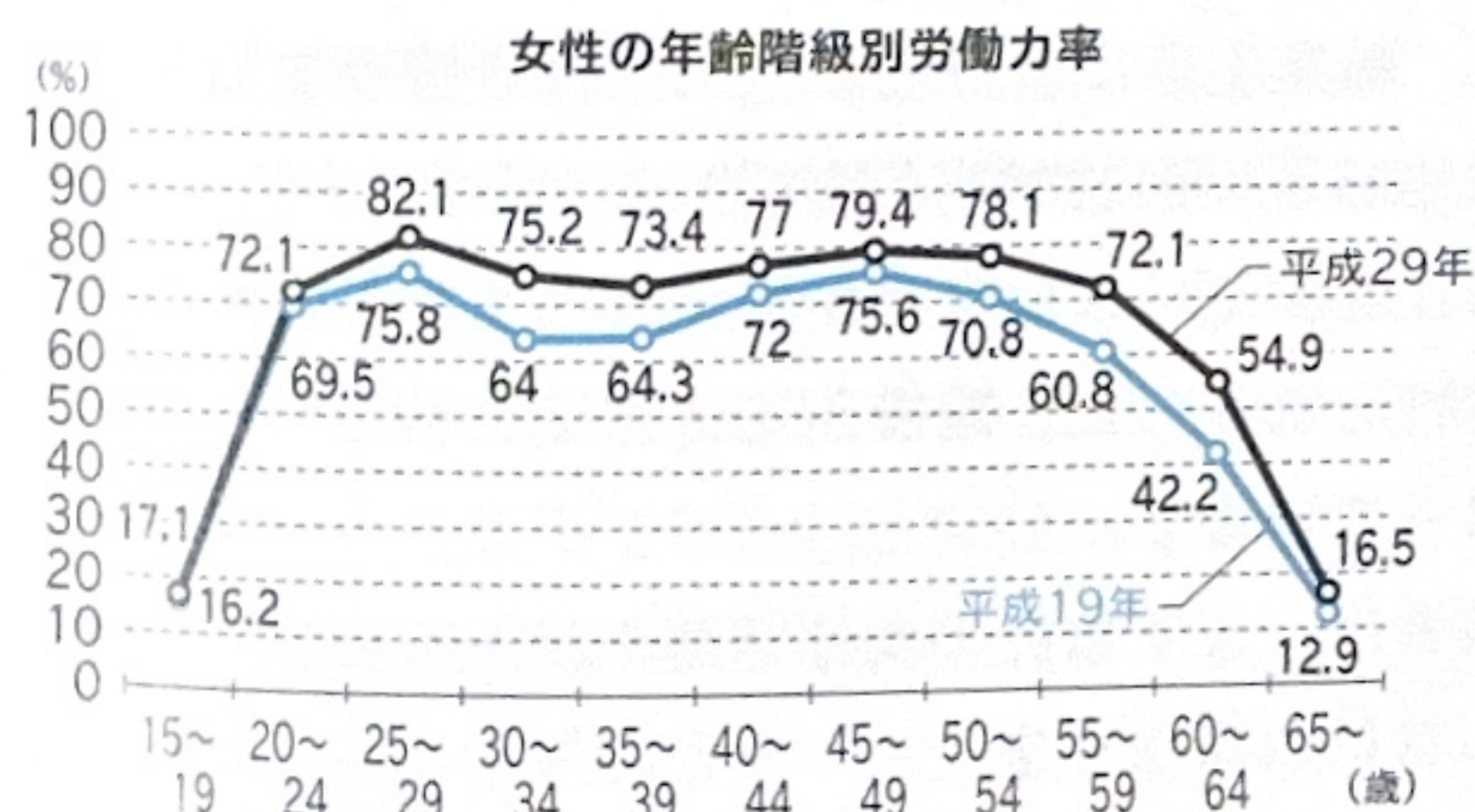
▶ いかなる差別も法律で禁止

男女の雇用機会に関して、男女雇用機会均等法において、雇用の各ステージにおいて、性別を理由とする差別を禁止しています。募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職・解雇など、すべてについて性別を理由として差別してはなりません。

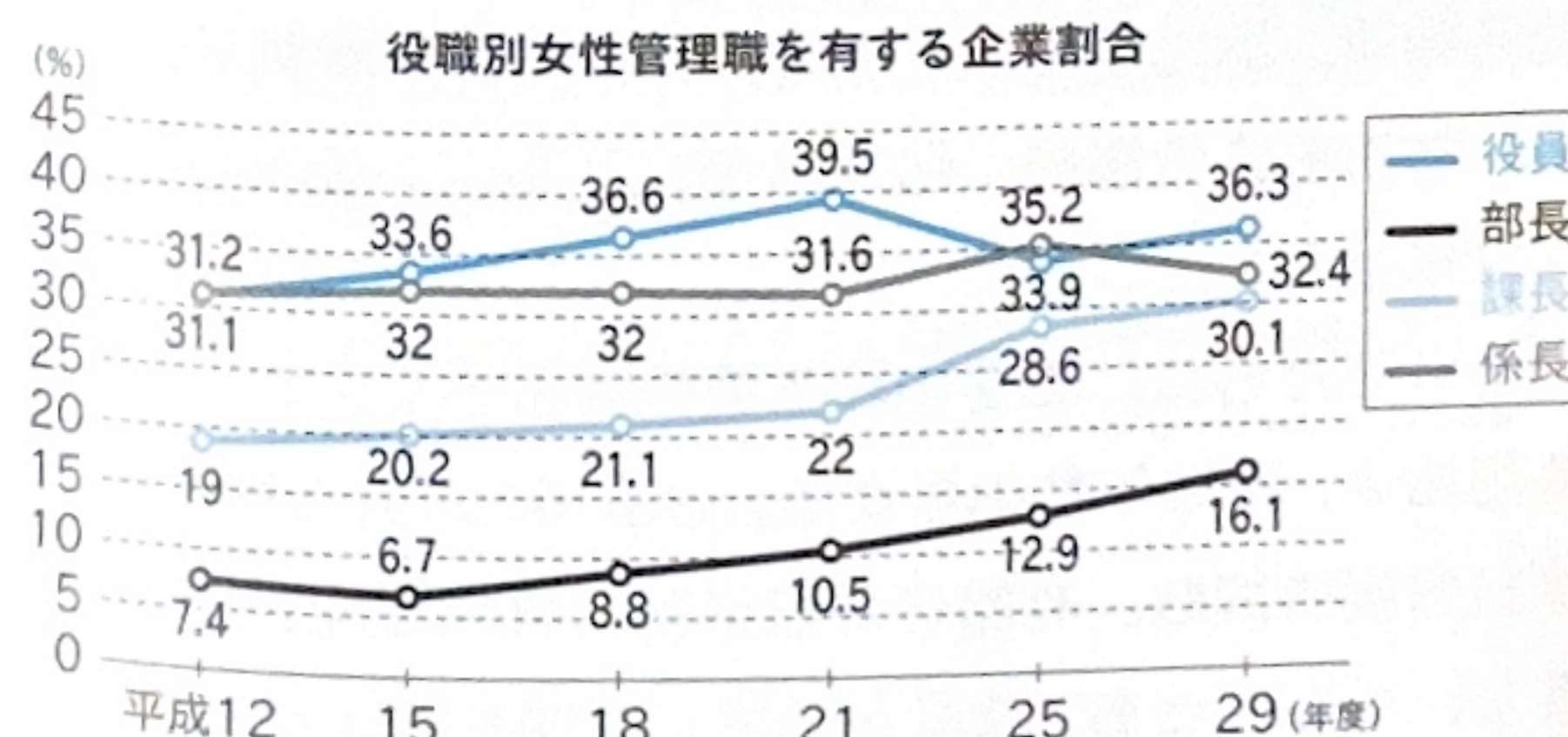
また、募集・採用における身長・体重・体力要件、昇進などにおける転勤要件などは、間接差別として、禁止されています。賃金については、労働基準法で、**罰則付きで、性別による差別を禁止**しています。

女性の活躍促進

- 女性のM字型カーブは、底が浅くなっているが、なお存在している。
- 女性管理職を有する企業割合は依然として低い。



(資料出所) 総務省「労働力調査」



(資料出所) 厚生労働省「雇用均等基本調査」

男女雇用機会均等法に関する労使間の紛争については、企業内における苦情の自主的解決、労働局長による助言・指導・勧告、機会均等調停会議による調停などがあります。

▶ 女性活躍推進法による行動計画策定の義務

また、職業生活における女性の活躍を推進するため、平成27(2015)年に女性活躍推進法が制定され、平成28年度から、規模301人以上の企業に事業主行動計画の策定が義務付けられました。規模300人未満の会社でも、努力義務になっています。

事業者は、まず自社の女性活躍の状況を把握し、課題を分析しなければなりません。女性の採用比率、勤続年数の男女差、労働時間の状況、女性の管理職比率などです。

それを踏まえて、定量的目標を設定し、取り組み内容、実施時期、計画期間などを定めた、事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出るとともに、公表しなければなりません。

それとともに、女性の職業選択に役立つように、女性の採用比率、勤続年数の男女差、労働者1人当たりの時間外・休日労働時間数、有給休暇取得率、女性管理職比率などのうち、少なくとも1項目を公表しなければなりません。

▶ 女性活躍推進法の強化

女性活躍推進法に関して、働き方改革実現計画において、情報公表制度の強化策を検討することとなっていました。

労働政策審議会はこれを受けて検討し、平成30年12月、

事業主行動計画及び情報公表制度の義務を規模101人以上の企業に拡大すること、情報公表は、職業生活に関する機会の提供に関する項目と職業生活と家庭生活の両立に関する項目について、それぞれ少なくとも1項目を公表することとすべきという建議を取りまとめました。これを踏まえた法改正が予定されています。

また、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況などが優良な事業主は、厚生労働大臣による認定（えるぼし認定）を受けることができます。この認定を受けた企業は、えるぼしマークを活用できることになっています。

女性の活躍促進法

● 行動計画の策定・届出

301人以上は義務、
それ以下は努力義務

101人以上義務化

● 女性の活躍に関する情報公表

任意の1項目以上

情報公表制度の強化

▶ 出産・育児、介護で離職する人

出産・育児を理由に離職した人は、過去5年間で、102万5000人もいました。

このうち、およそ5割の女性が、第一子出産・育児を機に退職しており、その約4分の1が退職理由として「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた」と回答しています。

育児休業の取得状況は、女性は83.2%ですが、男性は5.1%にすぎません。いわゆる「ワンオペ育児」が女性活躍の阻害要因、少子化の原因となっています。

介護・看護を理由に離職した人は、年間約10万人で、女性が約80%を占めています。

介護休業制度に関する規定を整備している企業は約3分の2ありますが、介護をしている労働者のうち、介護休業を利用した人は3.2%、介護休暇を利用した人は2%です。

▶ 育児のための休業・休暇

育児・介護休業法は、育児・介護中の労働者に対して休業、休暇、時間外労働制限、所定労働時間短縮などの措置を講ずることを、事業者には義務付けています。

そして、平成28(2016)年の育児・介護休業法の改正によって、育児・介護中の労働者が、より諸制度を利用し

やすくする改正が行われました。

育児休業は、男女を問わず、原則として、満1歳未満の子を育てる労働者が請求した場合に取得させなければなりません。

配偶者も取得した場合には、満1歳2カ月まで取得できます(パパ・ママ育休プラス)。また、保育園に入れない場合などには、最長満2歳まで延長できます。

看護休暇は、小学校就学までの子を育てる労働者が、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、子の看護、予防接種などのために取得できます。

▶ 介護のための休業・休暇

介護休業は、要介護状態にある家族を介護している労働者が請求した場合に、家族1人当たり3回、通算93日まで取得させなければなりません。

介護休暇は、要介護状態にある家族を介護している労働者が、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護などの世話をするために取得できます。

▶ 労働時間の短縮

上記で説明した休業・休暇のほか、日々の労働時間についても、3歳未満の子を育てる労働者、さらには要介護状態にある家族を介護している労働者からの請求があれば、事業者は所定労働時間を超えて働かせることはできず、あるいは、所定労働時間を短縮しなければなりません。

さらに、小学校就学までの子を育てる労働者、要介護状

態にある家族を介護している労働者が請求した場合、月24時間・年150時間を超える時間外労働や深夜労働をさせることはできません。

これらの休業、休暇、時間外労働の制限などを請求したことを理由とする不利益取り扱いが禁止されています。

▶ 企業が制度の活用を働きかける

法制度の概要は以上ですが、こうした制度の利用を促進させるために法改正が行われ、政府も啓発指導を行っています。

こうしたことから明らかなように、少子化を防ぎ、介護離職をなくすためには、企業も対象となる労働者に、育児・介護休業法にともなう制度の活用を働きかけることが望めます。

▶ 次世代育成支援対策法に基づく取り組み

なお、育児と仕事の両立については、事業者の積極的・計画的な取り組みを促すため、次世代育成支援対策法が制定されています。

この法律は、規模101人以上の企業に一般事業主行動計画の策定を義務付け、それ以下の企業は努力義務としています。

行動計画では、仕事と子育ての両立のため、自社の現状や労働者のニーズを踏まえて目標を定め、具体的な対応を記載します。計画は、労働局長への届け出が必要となります。

行動計画の目標を達成するなど、一定の要件に該当する

企業は、厚生労働大臣による認定（くるみん認定、プラチナくるみん認定）を受けることができます。そして認定企業は、くるみんマークを活用することができます。

子育て・介護と仕事の両立

- 出産・育児を理由に離職した人は、過去5年間で、102万5000人。

*育児休業取得状況は、女性は83.2%であるが、男性は5.1%にすぎない。

- 介護・看護を理由に離職した人は、年間約10万人。そのうち、女性が約80%。

*介護休暇制度は、70.9%の事業所で規定があるが、利用があったのは2.0%。

出産育児関係の改正

- 育児休業期間について、保育園等に入れない場合などには、最長2歳まで延長。
- 妊娠・出産した労働者・配偶者に育児休業制度等の個別周知の努力義務。
- 小学校就学までの間における育児目的休暇制度を設ける努力義務。
- 有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和。
- 子供の看護休暇について、半日単位の取得を可能とする。
- 育児休業の対象に特別養子縁組の監護期間中の子などを追加。
- マタハラ・パタハラなどの防止措置を講ずることを義務付け。

平成29年1月または10月施行

介護関係の改正

- 介護休業について、3回まで、分割取得を可能とする。
- 介護休暇について、半日単位の取得を可能とする。
- 介護のための所定労働時間短縮等は、介護休業と別枠とする。
- 介護のための残業免除措置を新設。

平成29年1月施行

▶ セクハラ・マタハラを許さない

平成29(2017)年度の個別紛争解決制度において、職場におけるいじめ・いやがらせは、相談件数が7万2067件、助言・指導の申し出が2249件となっています。

職場のいじめやいやがらせのうち、セクシャルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)については、男女雇用機会均等法に事業者が雇用管理上必要な措置を講ずる義務が規定され、指針が策定されています。

セクハラは、職場で労働者の意に反する言動が行われ、それを拒否して不利益を受けること(対価型)、職場の環境が不快となり就業上の支障が生じること(環境型)です。

マタハラは、妊娠・出産に関する制度利用に対する、また妊娠、出産などの状態に対する、上司・同僚からのいやがらせです。なお妊娠、出産などを理由に事業者が不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

事業者は、セクハラ・マタハラを許さない方針を明確にして周知・啓発、相談・苦情対応の窓口設置、事案が生じた場合に迅速かつ適切な対応、相談者・行為者のプライバシーの保護に必要な措置などを講じなければなりません。

▶ パワハラを防ぐ法改正

パワハラとは、優越的な関係に基づき、業務上必要かつ

相当な範囲を超えた言動で労働者の就業環境を害すること(身体もしくは精神に苦痛を与えること)です。身体的・精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大・過小な要求、個の侵害などの類型があります。

働き方改革実行計画において、パワハラ防止の強化の検討を行うことになっていましたが、労働政策審議会から、平成30(2018)年12月、セクハラ・マタハラ同様の事業者の措置義務を設けるべきとの提言が行われました。これを踏まえた法改正が予定されています。

ハラスメント防止

セクハラ

労働者の意に反する言動が行われ、それを拒否したため不利益を受ける(対価型)
職場環境が不快となり就業上の支障(環境型)

マタハラ

妊娠・出産等の制度利用に対する嫌がらせ
妊娠・出産等の状態に対する嫌がらせ

パワハラ

優越的な関係に基づく、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
⇒ 労働者の就業環境を害する

身体的攻撃 精神的攻撃 人間関係から切り離し
過大な要求 過小な要求 個の侵害

事業者の講ずべき措置

- 事業者の方針の明確化
- 苦情・相談窓口
- 迅速・適切な対応
- プライバシー保護

事業者の講ずべき措置

法改正予定

▶ 若者雇用促進法

最近の新規学卒者の就職状況は好調ですが、就職者のうち、高卒では、1年以内に約2割、3年以内に約4割が離職しています。大卒では、1年以内に約1割、3年以内に約3割が離職しています。

一方、いわゆる就職氷河期に学校を卒業し、正社員になれず、非正規で働き、そのまま年長フリーターになった人が存在します。

このような状況を受けて、平成27(2015)年に、若者の適切な職業選択の支援、職業能力開発・向上などを定めた若者雇用促進法が制定されました。同法では、事業者の責務として、労働条件の明示の遵守、採用内定取り消し防止、新規学卒者への雇用情報の提供、新卒者採用において既卒者の応募を認めること、職場定着促進などを定めています。

そして、事業者などが講ずべき措置について、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(若者雇用指針)が策定されています。

▶ 企業が検討すべき若者の採用・育成

働き方改革実行計画で、通年採用・秋季採用や地域限定採用の普及を図るとしたことを受けて、平成30年3月、若

者雇用指針が改正され、事業者はこれらについて積極的に検討すべきということになりました。

若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況などが優良な中小企業は厚生労働大臣の認定(ユースエール認定)を受けることができます。認定企業は、ユースエールマークを活用できます。

若者の活躍促進

- 新規学卒者の早期離職率は依然として高い。
高卒 1年以内 17.1% 3年以内 39.3%
大卒 1年以内 11.5% 3年以内 31.8%
- 就職氷河期に正社員となれなかった、年長フリーターが存在する。
不本意非正規273万人のうち、35~44歳が51万人、45~54歳が60万人。

若者雇用指針改正

- 通年採用・秋季採用など個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討する。
- 地域を限定して働ける勤務制度を積極的に検討する。
- 限定採用区分に関して、キャリア展望にかかる情報開示を積極的に行う。

平成29年4月以降順次施行

職業安定法改正

- 労働関係法令違反を繰り返す企業の求人の不受理。
- 紹介事業者に、就職件数、早期離職者数等の情報提供を義務付け。
- 虚偽の求人申し込みに罰則。
- 求人情報サイト等の募集情報の適正化等のための指針策定。
- 求人情報と採用時の条件が異なる場合、契約締結前に労働条件の明示義務。

平成30年3月改正

▶ 働きたい日本の高齢者

日本の高齢者は欧米諸国と比べるとかなり高い就業率です。「働けるうちはいつまでも」を含めると、70歳以上まで働きたいという人が半数以上います。定年は60歳が79%、65歳が16%。継続雇用制などの雇用確保措置も含め、70歳以上まで働ける制度がある企業は25%です。

高齢者雇用安定法は、60歳未満の定年制を禁止しています。65歳未満定年の場合、雇用確保措置を義務付け、**定年を65歳以上とする、定年を廃止する、希望者全員を65歳以上まで継続雇用する**、の3つのいずれかを実施しなければなりません。

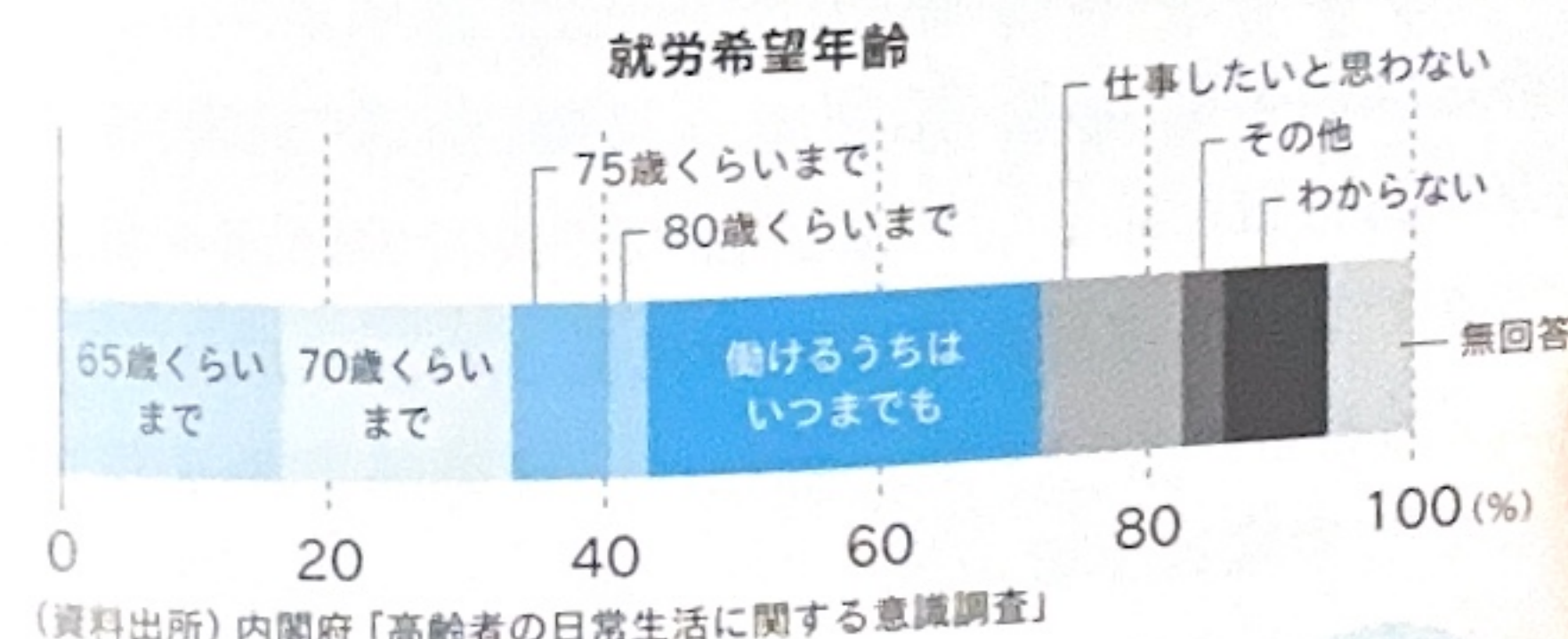
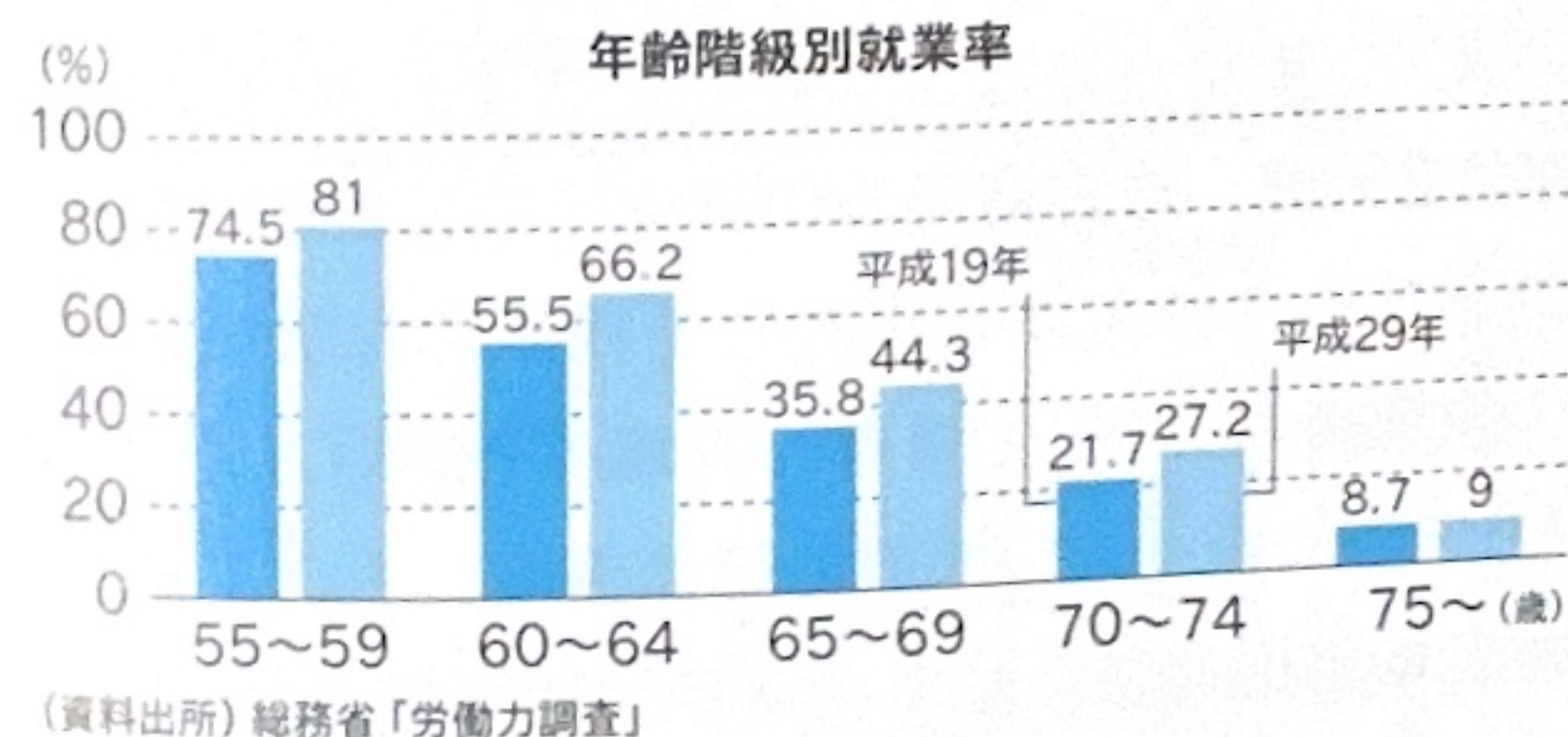
▶ 70歳までの就業機会確保に向けて

働き方改革実行計画は、高齢者の雇用制度の再検討を打ち出しています。これを受けた未来投資会議などは、人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者が能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場の整備が必要であるとし、65歳までの法制度は現行のままとしつつ、70歳までの就業機会確保を円滑に進めるため、一定のルールの下で各社の自由度がある法制を検討するとの考えを示しています。

生涯現役・エイジレス社会の実現を目指し、政府は、年齢にかかわらず働ける制度を導入する企業に対する相談

指導や助成金支給などの施策を講じています。各企業も、高齢者の希望・特性に応じた活躍の選択肢を広げる取り組みを行うことが望まれます。

高齢者の就業促進



高齢者雇用安定法

- 60歳未満の定年制の禁止
- 高齢者雇用確保措置 (65歳未満定年制の場合)
 - 定年の引き上げ
 - 希望者全員の65歳以上継続雇用制度
 - 定年制の廃止

エイジレス
社会実現の
ため

制度の
再検討

▶ 法定雇用率の引き上げ

民間企業に雇用されている障害者は49.6万人で、平成13(2001)年からほぼ倍増しています。企業における実雇用率は2%弱、法定雇用率の達成企業は約5割です。

ハローワークにおける障害者の職業紹介状況を見ると、年間の求職件数が約20万件、就職件数が9万7814件で、平成19年度に比べ、いずれもほぼ倍増しています。

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率制度と、障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務があります。

法定雇用率制度は、昭和35(1960)年に創設され、企業の労働者数に応じて一定割合の障害者の雇用を義務付ける制度です。法定雇用率は適時見直され、平成30年4月から2.2%となっています。現在は、精神障害者を適用対象にした際の経過措置期間中で、3年以内に2.3%に引き上げられることとなっています。法定雇用率に満たない場合には、1人当たり月額5万円を納付しなければなりません(101~200人の企業は月額4万円、100人以下は猶予)。

▶ 差別禁止と合理的配慮の提供義務

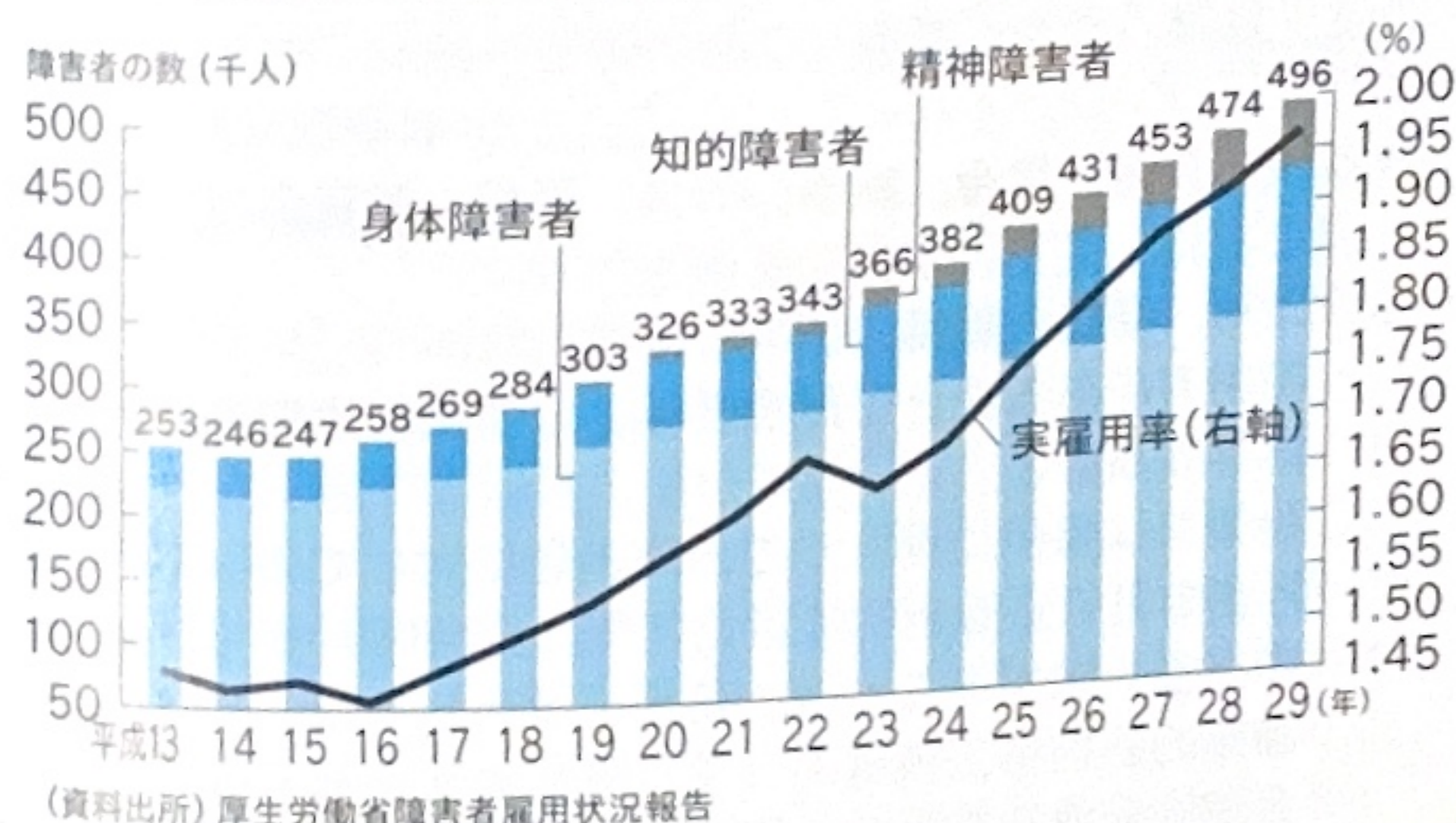
障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務は、平成28年4月施行の障害者差別解消法制定に合わせて、設けられたものです。同法は、雇用関係に限らず、広範なサービ

ス提供などを対象とする制度です。

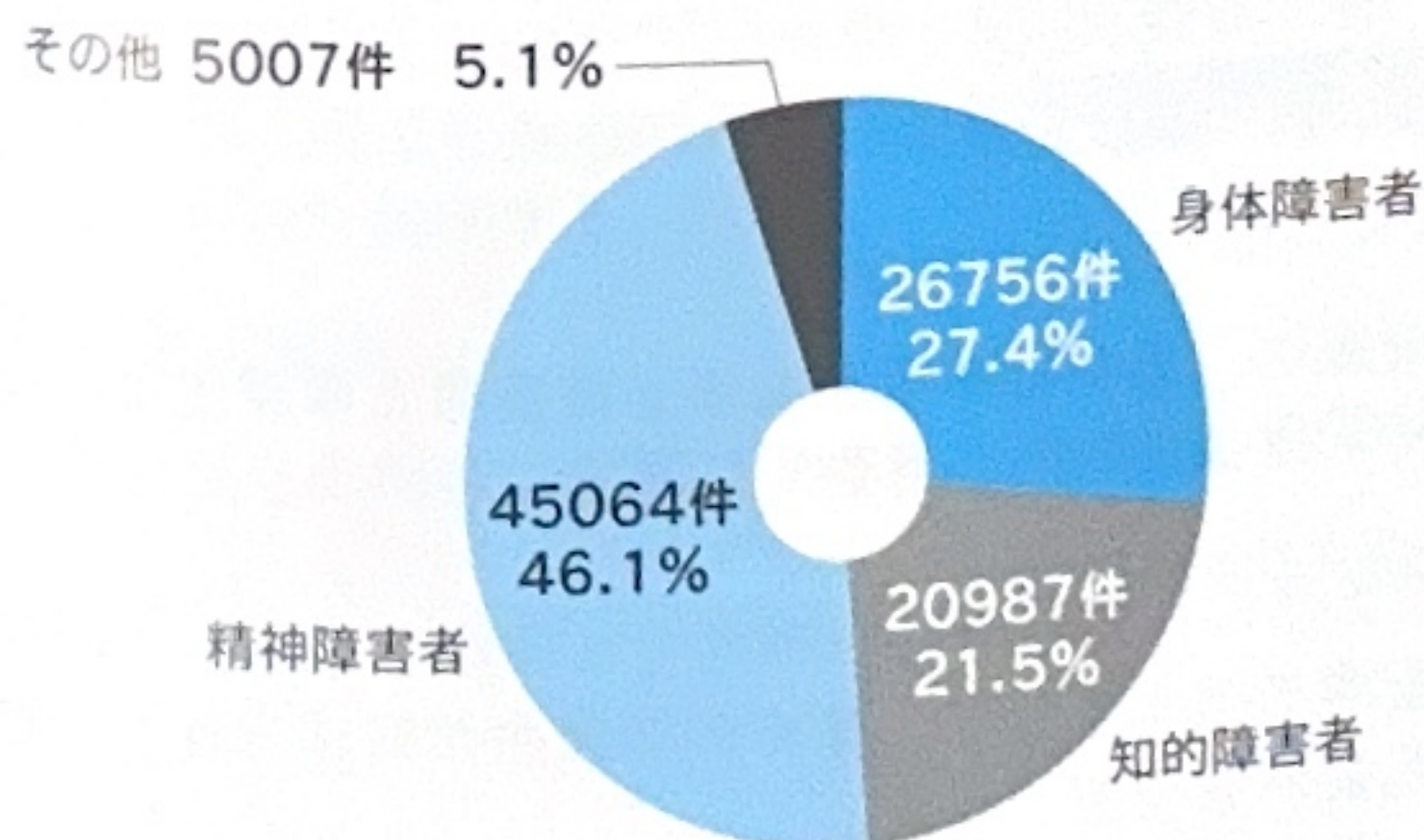
雇用分野に関しては、厚生労働大臣が、障害者差別禁止指針と合理的配慮指針を公表していて、企業はこれらの指針を踏まえて障害者の雇用を進める必要があります。

障害者の活躍促進

民間企業の障害者雇用状況(平成29年6月1日現在)



ハローワークの就職件数(平成29年度)



障害者差別禁止指針の概要

基本的考え方

- 障害者であることを理由とする差別（直接差別）を禁止。
*車いす等の支援器具の利用等を理由とする不当な不利益取り扱いを含む
- 障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要。

差別の禁止

- 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目ごとに、差別に該当する例を整理。
例えば、募集・採用では
 - 障害者であることを理由として、募集又は採用の対象から排除すること。
 - 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。など
- 次の措置を講ずることは、差別に該当しない。
 - 積極的差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと。
 - 合理的配慮を提供し、適正に評価した結果、異なる取り扱いを行うこと。
 - 合理的配慮の措置を講ずること。など

合理的配慮指針の概要

基本的な考え方

- 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

合理的配慮の内容

- 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置例を記載。
例えば、募集及び採用では、

- 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害）
- 面接を筆談等により行うこと。（聴覚・言語障害）など採用後では、
 - 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。（肢体不自由）
 - 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。（知的障害）
 - 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。（精神障害ほか）

合理的配慮の手続き

- 募集・採用時は、障害者からの申し出、採用後は、事業主から職場で支障となっている事情の有無を確認する。
- 合理的配慮に関する措置について、事業主と障害者で話し合う。
- 事業主は、合理的配慮に関する措置の内容及び理由を説明する。

過重な負担

- 過重な負担に当たるか否かは、事業活動への影響の程度、実現困難度、費用・負担の程度、企業の規模、企業の財務状況、公的支援の有無を総合的に勘案し個別に判断する。
- 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合は、その旨及びその理由を説明する。

相談体制の整備

- 障害者からの相談に適切に対応するために、必要な体制の整備。
- 相談したことを理由とする不利益取り扱いの禁止を定める。

▶ 日本の転職事情

企業労働者における転職者の割合は7.9%です。20代前半までは12%を超えますが、35歳を超えると2~3%程度になります。1年間の入職者768万人のうち、転職者は478万人で6割、正社員の転職者は194万人です。転職希望率は若年層は約4割ですが、中高年層は3割に至りません。

産業構造が激変する現在、転職は、労働者にとっては新卒就職のミスマッチ是正やキャリア形成に、企業には必要な人材の確保に、国全体では労働参加率や生産性の向上につながります。

▶ 転職・再就職を促進する指針

そこで転職が不利にならない労働市場や企業慣行を確立し、円滑な転職・再就職を可能にするため、平成30(2018)年1月、「年齢にかかわらず転職・再就職者の受入れ促進のための指針」が策定されました。

国は、転職市場の情報の発信、転職者採用の成功事例の紹介、転職者の定着・活躍のポイントの周知などにより、機運の醸成を図ります。また、雇用管理が優良な企業の認定など、職場情報の見える化を促進します。さらに円滑な転職や合理的な処遇決定に向け、企業横断的な労働者の専門性や職務遂行能力の見える化を推進することとされます。

企業は、募集・採用の際、必要とする能力などを明確にし、職場情報を積極的に提供、業種・職種に関わらず発揮される職務能力の適正な評価などが必要とされます。採用後は、外部の賃金相場と自社の賃金水準などを踏まえ、公平・柔軟に転職者を処遇し、社内の人的ネットワークの形成支援など早期定着への支援などが必要とされています。

すべての労働者が最大限能力を発揮するには、専門性の高い労働者の活躍機会を拡大し、プロフェッショナル人材を育成・活用、労働者の主体的・自律的・継続的なキャリア形成の促進などが必要としています。

年齢にかかわらず転職・再就職者の受入れ促進のための指針

募集・採用

- 職業経験により培われる職務遂行能力の適正評価。
- 元の業種・職種にかかわらず採用。
- 必要とする職業能力の明確化、職業情報等の積極的な提供。
- 必要とする職業能力等を持つ人材の柔軟な採用。

入社後の活躍支援

- 公平かつ柔軟な処遇。
- 早期定着に向けた支援。
- 従業員に求める役割の明確化、職業能力の継続的な把握。

専門性等を持つ従業員の活躍促進

- 専門性の高い従業員の活躍機会の拡大。
- 従業員の主体的・自律的・継続的なキャリア形成の促進。

平成30年1月策定

▶ 教育訓練給付制度

ビジネス環境・就業環境が激変する中、人材育成と最適配置は重要な課題です。一方、企業の人材投資は近年減少傾向にあります。企業が必要な人材を確保し、生産性を向上させるには、計画的なOJTやOFF-JTの実施が重要です。公共訓練の在職者訓練や民間教育訓練機関との連携などによる積極的な取り組みが望まれます。

長期雇用の仕組みが変容しつつあり、労働者の自発的な能力開発が重要になっています。国の施策も、労働者個人の教育訓練給付制度を拡充して支援しています。在職中の労働者が受講する場合、教育訓練休暇や短時間勤務制度など、企業による支援が必要で、積極的な対応が望まれます。

教育訓練給付制度は、在職者や離職者が、主体的に厚生労働大臣指定の教育訓練を受講した場合、受講料の一部を給付するものです。原則は費用の20%ですが、最大70%、年間56万円まで支給されます。子育てで離職し、復職を希望する女性などのリカレント教育での活用も期待されます。

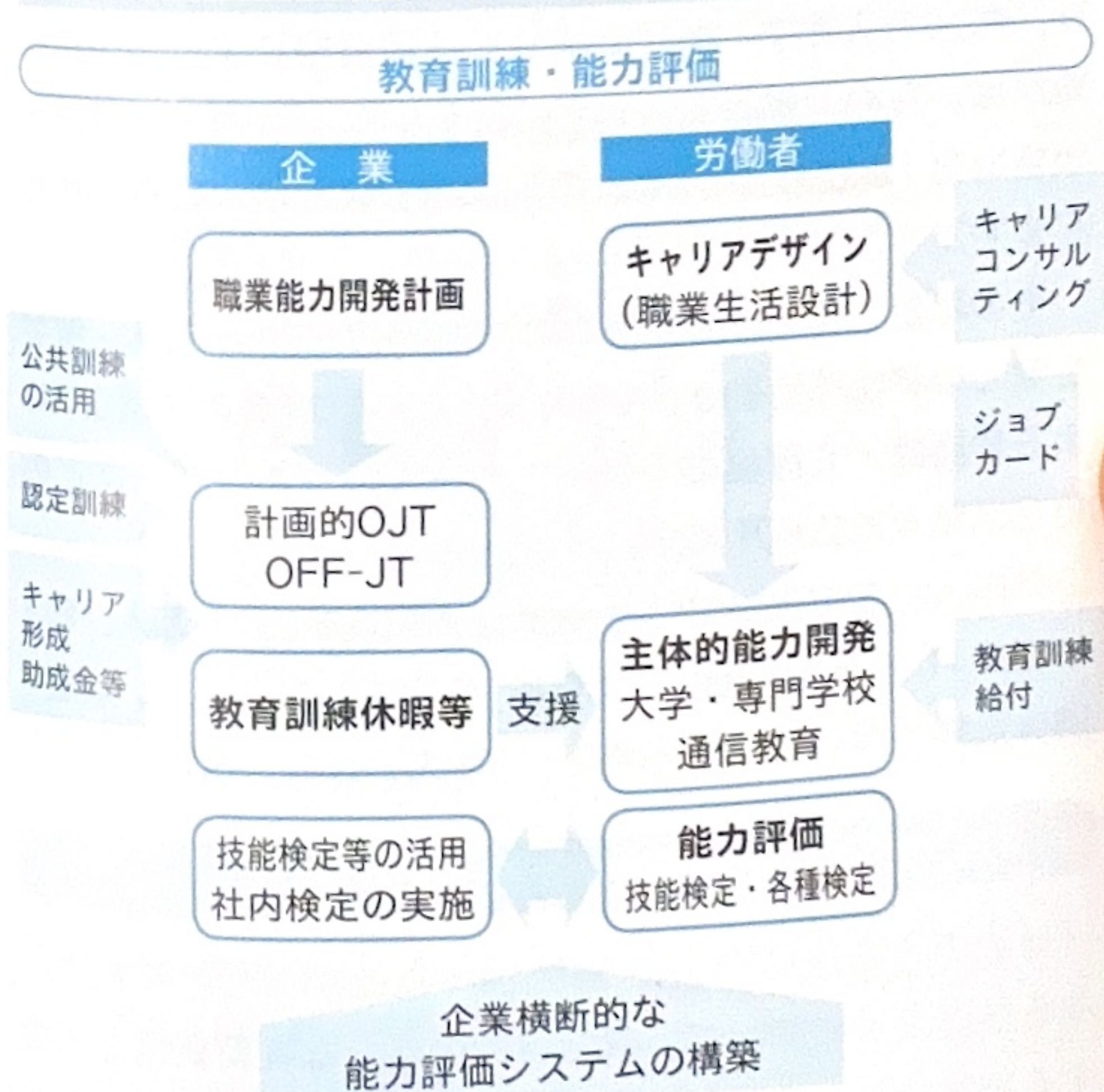
▶ 能力評価制度の整備も必要

人材育成が効果的に行われるには、能力評価制度の整備も必要です。公的な制度として、技能検定があり、現在130職種で実施されています。また、業界横断的な評価制

度の普及が進められているほか、各企業についても社内検定制度の充実が推奨されています。

労働者の職業生活設計を踏まえ、職業生涯を通じた能力開発を進めていくには、キャリアコンサルティングの実施、ジョブカードの活用なども効果的です。

職業能力開発法は、事業者の責務として、労働者に必要な職業訓練を行い、労働者が容易に職業能力の開発と向上に取り組むのを援助するよう努めることと規定しています。企業の積極的な取り組みが求められます。



▶ 130万人の外国人が働いている

日本で働く外国人労働者は近年増加し、平成29(2017)年は128万人でした。日本で働ける在留資格は、大きく5つのカテゴリーがあります。就労目的の、いわゆる「専門・技術的分野」には、技術、人文知識・国際業務、医療、介護、教育、外国料理の調理といった技能などがあり、約24万人です。身分に基づく在留資格により活動に制約がないため、働ける人は約46万人で、「定住者(日系人が多い)」「永住者」「日本人の配偶者」などが、これにあたります。

そのほか、雇用関係の下での技能実習が約26万人、留学生などの資格外活動が約30万人、EPA(経済連携協定)による看護師・介護福祉士候補、ワーキングホリデーなどの特定活動が約2.6万人となっています。

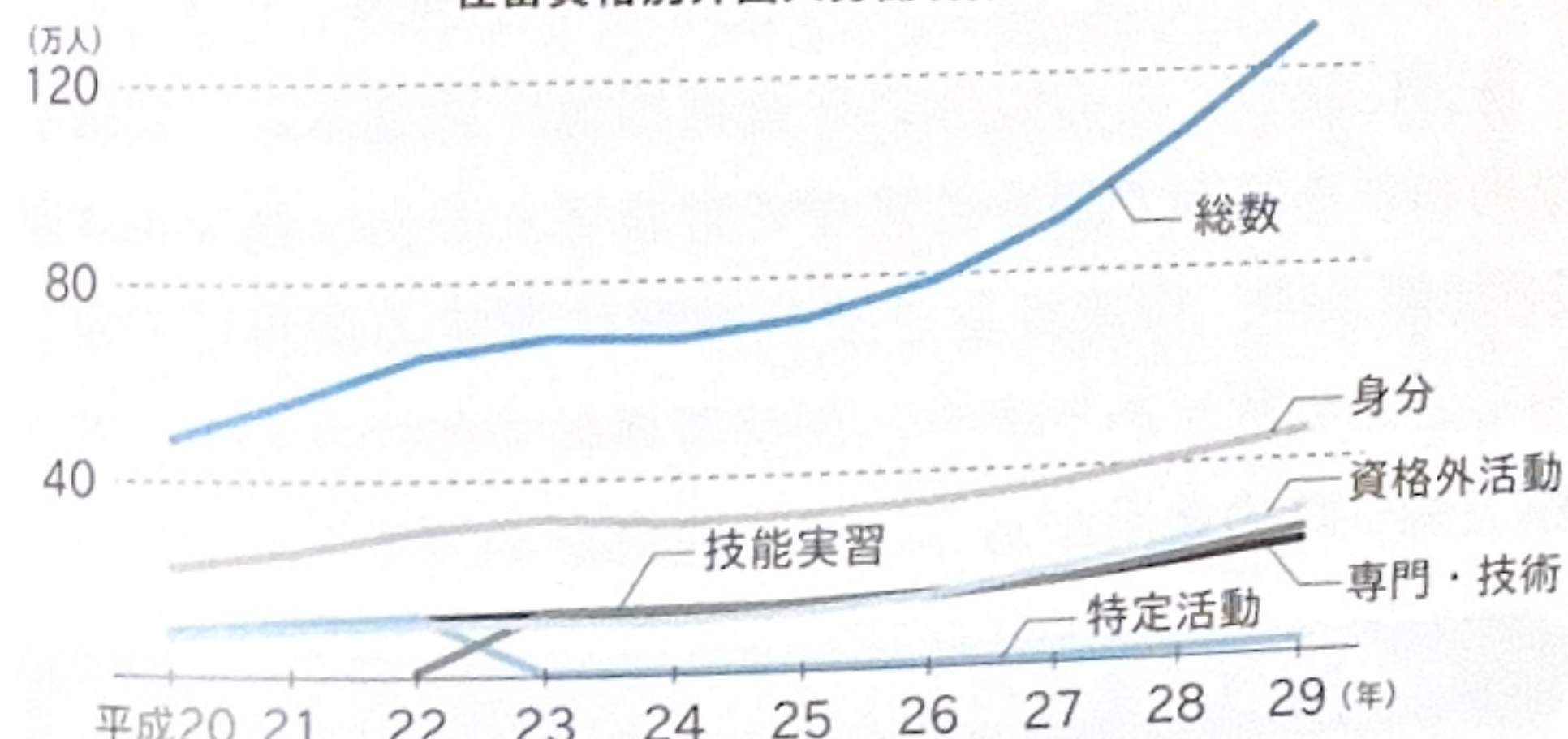
外国人が多数働いている産業は、製造業38.6万人、卸・小売業16.6万人、宿泊・飲食業15.8万人などです。派遣・請負形態で働いている人が27.3万人います。

▶ 在留資格の範囲外で働かせると違法

「骨太の方針2018」は、専門性・技能があり、即戦力となる外国人材に関して、就労目的の新たな在留資格を創設する方針を示しました。国会で出入国管理法等改正法が成立

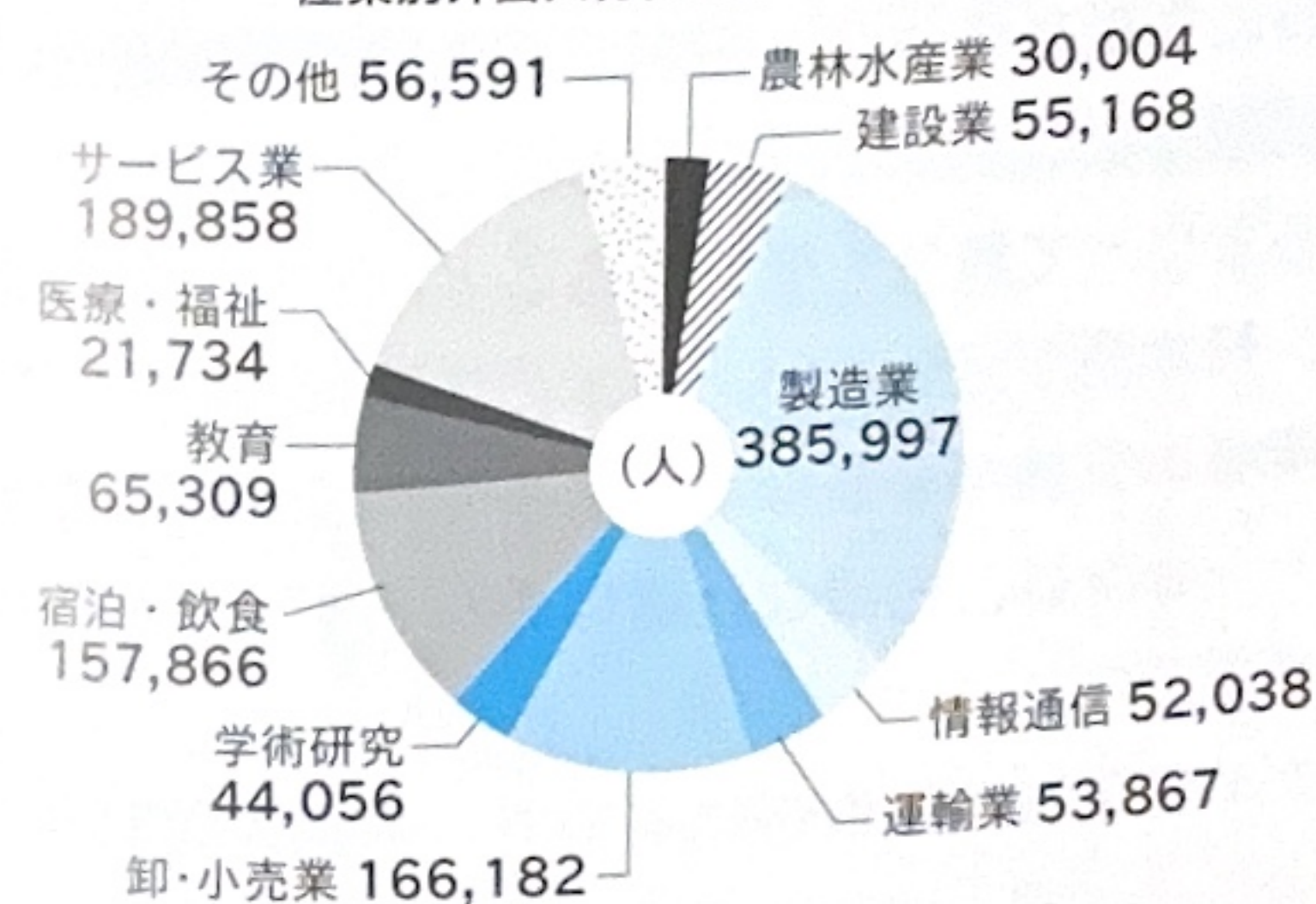
外国人材の受け入れ

在留資格別外国人労働者数の推移



(資料出所) 厚生労働省 外国人雇用状況の届出状況

産業別外国人労働者数(平成29年)



(資料出所) 厚生労働省 外国人雇用状況の届出状況

骨太2018
新たな在留資格を
創設する方針

出入国管理法等の改正
平成31年4月から、
新たな在留資格「特定技能」を
創設(14分野)

し、平成31年4月から、不足する人材の確保を図る必要がある分野において、一定の技能と日本語能力のある外国人に対して、「特定技能」という在留資格が創設されました。

身分に基づくもの以外の在留資格は、職種など、資格で認められる範囲で働くことができます。また、留学生は週28時間以内、技能実習は技能習得に資する業務に従事するなどの制約があります。在留資格外で働かせると、不法就労助長罪の適用があるので、注意が必要です。

外国人雇用状況届出の提出義務

外国人労働者にも、日本人同様に、すべての労働関係法規が適用され、社会・労働保険にも加入しなければなりません。特に労働基準法は、**国籍によって、労働条件について差別的取り扱いをしてはならない**と規定しており、外国人だからといって賃金を低くすることなどは許されません。

一方、日本語が話せない、日本の生活に慣れていないなど、事業者の支援が必要な場合も多く、職場におけるコミュニケーションは、円滑な仕事のみならず、安全確保のためにも重要です。

このため労働政策推進法において、外国人労働者を雇用した場合には外国人雇用状況届出をハローワークに提出することを義務付け、外国人労働者の適切な雇用管理に資するよう、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業者が適切に対処するための指針を策定しています。

外国人労働者を雇用する場合には、これらの法律、指針などを踏まえた、適切な対応が必要です。

日経文庫案内

〈A〉経済・金融	
1 経済指標の読み方(上) 日本経済新聞社	77 やさしい株式投資 日本経済新聞社
2 経済指標の読み方(下) 日本経済新聞社	78 金融入門 日本経済新聞社
3 貿易の知識 小 峰・村 田	79 金利を読む 滝 田 洋 一
5 外国為替の実務 三菱UFJリサーチ &コンサルティング	80 医療・介護問題を読み解く 池 上 直 己
6 貿易為替用語辞典 東京リサーチ インターナショナル	81 経済を見る3つの目 伊 藤 元 重
7 外国為替の知識 国際通貨研究所	82 国際金融の世界 佐久間 浩 司
8 金融用語辞典 深 尾 光 洋	83 はじめての海外個人投資 廣 重 勝 彦
18 リースの知識 宮 内 義 彦	84 はじめての投資信託 吉 井 崇 裕
19 株価の見方 日本経済新聞社	85 フィンテック 柏 木 亮 二
21 株式用語辞典 日本経済新聞社	86 はじめての確定拠出年金 田 村 正 之
22 債券取引の知識 武 内 浩 二	87 銀行激変を読み解く 廣 了
24 株式公開の知識 加 藤・松 野	88 仮想通貨とブロックチェーン 木ノ内 敏 久
26 EUの知識 藤 井 良 広	89 シェアリングエコノミーまるわかり 野 口 功 一
32 不動産用語辞典 日本不動産研究所	90 日本経済入門 藤 井 彰 夫
36 環境経済入門 三 橋 規 宏	
40 損害保険の知識 玉 村 勝 彦	
42 証券投資理論入門 大 村・俊 野	
44 証券化の知識 大 橋 和 彦	
45 入門・貿易実務 椿 弘 次	
49 通貨を読む 滝 田 洋 一	
52 石油を読む 藤 和 彦	
56 デイトレード入門 廣 重 勝 彦	
58 中国を知る 遊 川 和 郎	
59 株に強くなる 投資指標の読み方 日経マネー	
60 信託の仕組み 井 上 聡	
61 電子マネーがわかる 岡 田 仁 志	
62 株式先物入門 廣 重 勝 彦	
64 FX取引入門 廣 重・平 田	
65 資源を読む 柴 田 明 夫・ 丸紅経済研究所	
66 PPPの知識 町 田 裕 彦	
68 アメリカを知る 実 哲 也	
69 食料を読む 鈴 木・木 下	
70 ETF投資入門 カン・チュンド	
71 レアメタル・レアアースがわかる 西 脇 文 男	
72 再生可能エネルギーがわかる 西 脇 文 男	
73 デリバティブがわかる 可 児・雪 上	
74 金融リスクマネジメント入門 森 平 爽一郎	
75 クレジットの基本 水 上 宏 明	
76 世界紛争地図 日本経済新聞社	
〈B〉経 営	
25 在庫管理の実践 平 野 裕 之	
28 リース取引の実践 森 住 祐 治	
33 人事管理入門 今 野 浩 一郎	
41 目標管理の手引 金 津 健 治	
42 OJTの実践 寺 澤 弘 忠	
53 ISO9000の知識 中 條 武 志	
63 クレーム対応の実践 中 森・竹 内	
67 会社分割の進め方 中 村・山 田	
70 製品開発の知識 延 岡 健 太郎	
73 ISO14000入門 吉 澤 正	
74 コンプライアンスの知識 高 巖	
76 人材マネジメント入門 守 島 基 博	
77 チームマネジメント 古 川 久 敬	
80 パート・契約・派遣・請負の人材活用 佐 藤 博 樹	
82 CSR入門 岡 本 享 二	
83 成功するビジネスプラン 伊 藤 良 二	
85 はじめてのプロジェクトマネジメント 近 藤 哲 生	
86 人事考課の実践 金 津 健 治	
87 TQM品質管理入門 山 田 秀	
88 品質管理のための統計手法 永 田 靖	
89 品質管理のためのカイゼン入門 山 田 秀	